

통 보

1. 제 목 : 소액수의 견적공고 미실시에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 체육행사 및 추석명절 관련 기념품 지급을 위해 [표 1]과 같이 물품구매 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○●●병원 체육행사 및 추석명절 물품구매 계약 현황

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	비 고
20년 추석명절 직원선물 구입	2020.09.16. ~ 2020.10.16.	\$\$,\$\$\$	사회적협동조합 일월	사회적 협동조합
20년 체육행사(플러스 자켓) 구입	2020.11.27. ~ 2020.12.30.	\$\$,\$\$\$	갤러리아 센텀시티 컬럼비아	소기업

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙을 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있으며 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제6항에서는 소기업·소상공인, 사회적협동조합과 체결하는 1억 원 이하의 물품구매 계약(재난, 경기침체 등으로 인해 국가 경제위기를 극복하기 위해 '21. 6.30.까지 5천만 원에서 1억 원으로 한시적으로 상향)의 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며,

같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등)제2항에서 위의 경우라 하더라도 추정가격 2천만 원(사회적협동조합은 5천만 원) 이상으로 수의계약을 체결할 때에

는 전자조달시스템을 이용한 안내공고를 통해 2인 이상으로부터 견적서를 제출 받도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○●●병원에서는 물품을 구매할 경우 계약방법을 사전 검토하고, 기준금액 이상으로 수의계약을 추진할 경우에는 관련법에 따라 전자조달시스템을 이용하여 안내공고(소액수의 견적공고)를 실시하여 견적서를 제출받아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20. 1. ~ '21. 3. 동안 ○○●●병원의 수의계약 내역을 확인한 결과, 추석명절 및 체육행사 기념품을 구매하면서 아래 [표 2]와 같이 계약 추정가격이 2천만 원 이상(사회적협동조합의 경우 5천만 원)임에도 소액수의 견적공고를 실시하지 않고 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 소액수의 견적공고 미실시 수의계약 내역

(단위 : 천 원, 부가세제외)

계 약 명	추정가격	계약금액	계약상대자
20년 추석명절 직원선물 구입	\$\$\$\$	\$\$\$\$	사회적협동조합 일월
20년 체육행사(플리스 자켓) 구입	\$\$\$\$	\$\$\$\$	갤러리아 센텀시티 컬럼비아

4. 관계기관 의견 : ○○●●병원은 감사결과를 수용하면서 향후 수의계약 시 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○●●병원장은

- 물품 구매 추진 시 계약방법을 사전 검토하여 관련법을 준수하여 계약을 체결 하시기 바랍니다.(통보)